



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1802-2025/PS2

RESOLUCIÓN FINAL N° 2293-2026/CC1

PROCEDENCIA : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2 (OPS)

DENUNCIANTE : BETSY PAMELA AVILA HINOSTROZA (SEÑORA ÁVILA)

DENUNCIADO : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.¹ (BANCO)

MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN

ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO

SANCIÓN : SCOTIABANK PERÚ S.A.A.: TRES CON CUARENTA Y NUEVE (3,49) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 22 de julio de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 15 de enero de 2026, la señora Ávila denunció al Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)².
- A través de la Resolución Final N° 0582-2026/PS2 del 11 de marzo de 2026, el OPS resolvió, entre otros, declarar infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código por el débito indebido de una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 824-****912 de la denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, declaró infundado los incumplimientos adicionales referido a que (i) no la autorizó, (ii) el Banco no adoptó las medidas necesarias en el marco del monitoreo y seguimiento de operaciones, para evitar que se realizara la operación, y (iii) la operación no fue realizada con su tarjeta ni clave secreta ya que siempre permaneció bajo su dominio por lo que resulta materialmente imposible que se haya realizado el retiro.
- El 1 de abril de 2026, la señora Ávila apeló la Resolución Final N° 0582-2026/PS2, manifestando lo siguiente:
 - La presentación de la wincha auditora no evidenciaría la identidad de la persona que efectuó el retiro ni se habría logrado acreditar que se hizo uso de la tarjeta original emitida a su nombre. Asimismo, no se habría logrado demostrar el ingreso de la clave secreta.
 - Adjuntó los estados de cuenta correspondientes a los seis meses previos a la operación los cuales permitirían demostrar su comportamiento financiero habitual,

¹ RUC N° 20100043140

² Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de septiembre de 2010, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificada mediante Decreto Legislativo N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.



reforzando los indicios de que la operación sería atípica y no corresponde a su patrón de consumo.

- (iii) Respecto a la notificación de la operación, se habría omitido valorar aquella notificación donde se habría solicitado la ampliación del límite de retiro en efectivo, ello demostraría que dicha operación no fue realizada por la denunciante sino por terceros.
- (iv) En los reportes del Banco se hace referencia a la tarjeta N° 5118-****-****-9774; no obstante, la numeración de la tarjeta con la que cuenta la denunciante tendría numeración distinta, lo que desvirtuaría los factores de autenticación presentados por el Banco.
- (v) No se habría cumplido con las medidas mínimas de seguridad de monitoreo de las operaciones lo cual sería relevante ante la notificación de ampliación del retiro de efectivo.
- (vi) Habría una vulneración al debido procedimiento por parte del OPS ya que el escrito del 11 de febrero de 2026 presentado por el Banco donde se desistió de su allanamiento habría sido notificado a su persona el 4 de marzo de 2026 y pocos días después se habría emitido la Resolución Final, sin dejar que la denunciante pueda presentar pruebas.
- (vii) El Banco no estaría actuando con buena fe procedimental ya que adoptó una conducta contradictoria en el procedimiento al allanarse y luego desistirse de este. Asimismo, no habría realizado una adecuada verificación de los hechos ya que no activó su sistema de monitoreo y no habría brindado información suficiente a la denunciante respecto a la operación no reconocida.
- (viii) La denunciante manifestó que no habría introducido ni ingresado su clave secreta y que la tarjeta permaneció bajo su dominio y control. Además, señaló cuales serían sus honorarios, explicó los retiros efectuados en su cuenta, precisó el lugar donde domicilia y la ubicación que tenía el día en que ocurrió la operación no reconocida a fin de que se esclarezca el procedimiento.
- (ix) Una vez que se realizó la transacción no reconocida la denunciante se apersonó de manera inmediata a una agencia de la entidad bancaria en Lurín donde presentó un reclamo en el que señaló que contaba con la tarjeta de débito en su poder.
- (x) El Banco no habría realizado una investigación de los hechos ya que no habría proporcionado el registro y/o identificación de la persona que realizó el retiro, tampoco habría brindado el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se realizó la operación.
- (xi) Puede corroborarse que su denuncia fue interpuesta en la agencia de Lurín mediante los registros y cámaras de video vigilancia de la agencia lo que demostraría que el plástico estaba bajo su custodia.



- (xii) La señora Ávila manifestó tener buenas prácticas financieras como cliente del Banco y de otra entidad financiera.
 - (xiii) Preciso que en el Decreto Supremo N° 002-2023-IN se precisa que el Banco debe mantener cámaras operativas durante las veinticuatro horas, por lo que teniendo en cuenta que los cajeros automáticos forman partes de la entidad bancaria debe ser obligatorio que se cuente con cámaras de seguridad. Además, si bien el Reglamento no exige explícitamente que cada cajero automático tenga un sistema de videovigilancia, la mayoría de los bancos implementan ello para obtener tomas del rostro de los clientes.
 - (xiv) El Banco se limitó a señalar que el retiro cuestionado fue realizado en un cajero ubicado fuera de sus instalaciones, pese a que le corresponde asumir la responsabilidad por la seguridad de los canales que pone a disposición de sus clientes. Asimismo, la denunciante indicó haber verificado que el lugar donde se efectuó la operación cuenta con cámaras de videovigilancia.
 - (xv) La denunciante sostuvo que el Banco no ha acreditado haber evaluado ni descartado que la operación cuestionada pudiera haber sido consecuencia de una clonación de la tarjeta, un funcionamiento defectuoso de sus sistemas, la manipulación del cajero automático o algún supuesto de suplantación. Asimismo, señaló que el sistema de monitoreo del Banco no habría detectado que la transacción resultaba incompatible con su comportamiento habitual.
 - (xvi) Asimismo, alegó que existiría publicidad engañosa por parte del Banco, toda vez que, a través de la información difundida en su página web, garantizaría la seguridad e integridad de los fondos depositados; sin embargo, ello no se habría materializado en su caso.
 - (xvii) Sostuvo que el OPS no habría consignado de manera adecuada los argumentos expuestos durante el procedimiento, lo que habría generado una interpretación errónea de los hechos y una valoración sesgada de los mismos. En ese sentido, reiteró sus alegatos a fin de que sean debidamente considerados por esta Comisión.
 - (xviii) Indicó que el Banco no presentó una copia legible del contrato ni de la cartilla de información, documentación que consideró relevante, toda vez que en el expediente figurarían dos números distintos de tarjeta de débito.
 - (xix) Señaló que el OPS no valoró que, en la Hoja de Reclamación del 29 de noviembre de 2025, se dejó constancia de que la denunciante mantenía en su poder la tarjeta de débito. Agregó que dicho hecho podría corroborarse con la grabación de una llamada telefónica y con las imágenes de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el distrito de Lurín.
4. Por Resolución N° 1 del 12 de junio 2026, la Secretaría Técnica de la Comisión puso en conocimiento del Banco, el recurso de apelación presentado por la señora Ávila. Asimismo, se realizó un requerimiento de información al Banco.



5. El 12 de junio de 2026, el Banco presentó el Informe N.° 00009-2026- ALGA-CMACHYO, el contrato y documentación del producto materia de la denuncia y los estados de cuenta del denunciante.
6. El 19 de junio de 2026, el Banco absolvió el recurso de apelación manifestando lo siguiente:
 - (i) Se debería declarar la improcedencia del recurso de apelación ya que el cuestionamiento formulado por la denunciante no cumple con identificar el vicio o error de hecho o derecho, por lo que su pretensión impugnatoria no cuenta con sustento.
 - (ii) Con relación a las medidas de seguridad adoptadas, se verifica que la operación se realizó válidamente ya que se corroboró que se introdujo la tarjeta de débito para realizar la operación y se ingresó la clave secreta, para lo cual presentó los reporte de sus sistemas.
 - (iii) Del mismo modo, se verifica de la wincha auditora que la operación fue realizada el 29 de noviembre de 2025, siendo que a las 09:42 horas introdujo la tarjeta en el cajero automático y a las 09:43 se ingresa la clave secreta para autorizar el retiro.
 - (iv) Respecto a que el OPS no tuvo en consideración que la transacción no correspondía a su comportamiento habitual y que existieron indicios, como la ampliación del límite, que no fueron evaluados, indicó que dicho hecho no fue cuestionado por la señora Ávila en su denuncia.

Cuestión previa: sobre la improcedencia del recurso de apelación solicitado por el Banco

7. Sobre el particular, el artículo 38 del Decreto Legislativo 807³, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, dispone que el único recurso que puede interponerse durante la tramitación de un procedimiento sobre protección al consumidor es el de apelación; siendo que los administrados cuentan —actualmente— con un plazo para interponer el recurso de apelación de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar⁴.
8. Según lo dispuesto en el artículo 364 del Código Procesal Civil (CPC)⁵, aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos⁶, dispone que el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
9. En esa misma línea, el artículo 217 del TUO de la LPAG⁷, establece que la presunta afectación de un derecho o interés legítimo del administrado constituye el sustento para la revisión de la resolución impugnada y la eventual expedición de un nuevo pronunciamiento de la autoridad competente, ya sea acogiendo o denegando lo expuesto por el administrado en su recurso.

10. Asimismo, el artículo 367 del CPC⁸, indica que la apelación que no tenga fundamento o no precise agravio, será de plano declarada improcedente por el superior jerárquico; y, en consecuencia, nulo el concesorio de la apelación.
11. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha señalado al respecto lo siguiente⁹:
- (...)
14. *En ese sentido, de acuerdo a la regulación prevista en el TULO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Código Procesal Civil, una apelación se interpone cuando la pretensión del administrado esté sustentada en una diferente interpretación de las pruebas producidas o ante cuestiones de puro derecho, debiendo para ello sustentarse el agravio originado.*
15. *Cabe precisar que ello no consiste en un mero rigorismo, sino la exigencia de un aspecto fundamental para la interposición de la apelación, por tanto, el razonamiento antes expuesto no involucra una transgresión al principio de informalismo contenido en el artículo 1.6° del TULO de la Ley del Procedimiento Administrativo General que dispone que las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.*
(...)"(Subrayado nuestro)
12. En virtud de lo expuesto, el recurso de apelación no solo debe interponerse dentro del plazo legal, sino, también, contener la fundamentación con relación a los errores de hecho o de derecho incurridos en la resolución recurrida; así como la precisión del agravio y el sustento de la pretensión impugnatoria, sin limitarse a reiterar los argumentos expuestos en su demanda inicial o sin desarrollar fundamentación relacionada con la desestimatoria dispuesta por la primera instancia.
13. De no ser así, si bien se podría interponer un recurso de apelación cumpliendo con los requisitos de plazo y forma; no se habrá cumplido con aquellos de fondo, infracción que está expresamente sancionada con la declaración de improcedencia, conforme a lo establecido en el CPC.
14. Mediante escrito del 19 de junio de 2026, el Banco indicó que se debería declarar la improcedencia del recurso de apelación ya que la apelación formulada por la denunciante no cumplía con identificar el vicio o error de hecho o derecho.
15. De la revisión del expediente se advierte que la señora Ávila interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Final N° 0582-2026/PS2, indicando que no se encontraba conforme con lo resuelto por el OPS, en tanto no se habría tenido en consideración los medios probatorios otorgados por su persona; asimismo, no sería suficiente el uso del chip y PIN para acreditar la autorización de la operación.
16. Por tanto y contrariamente a lo señalado por el proveedor denunciado, se verifica que la denunciante si sustentó el agravio que le habría generado el pronunciamiento del órgano de primera instancia, asimismo expuso la fundamentación con relación a errores de hecho o de derecho en los que incurriría la resolución recurrida.
17. Por lo expuesto, este Colegiado considera desestimar el argumento del Banco respecto a declarar la improcedencia de la apelación, debido a que el recurso interpuesto posee de los presupuestos normativos desarrollados previamente, deviniendo en procedente.

Sobre el deber de idoneidad

18. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
19. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
20. Asimismo, el literal c) del artículo 1° del Código señala que es un derecho de los consumidores, la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

— Marco teórico

21. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento.
22. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades del sector financiero para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.



23. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.
24. Con posterioridad, mediante Resolución SBS N.° 2286-2024, emitida el 28 de junio de 2024, la SBS modificó diversas disposiciones normativas contenidas en el Reglamento de Tarjetas y el Reglamento de Ciberseguridad, en concreto, el artículo 9, 14 y 16 del referido Reglamento de Tarjetas que establecen los requisitos y medidas de seguridad que las empresas del sistema financiero deben cumplir para validar una operación efectuada con un instrumento de pago.
25. Al respecto, a partir de una lectura del texto de los artículos 9° y 14° del Reglamento de Tarjetas, se ha podido advertir que estas disposiciones han establecido de manera expresa que las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito o débito requiere que sean efectuadas sobre la base (i) del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable; (ii) las disposiciones contractuales pactadas entre las partes; y, (iii) la autorización expresa del usuario. De tal manera que, en función a lo establecido expresamente en las disposiciones legales antes citadas, las empresas cargarán en el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta (crédito o débito) adquiera o pague, de cumplir con los 3 presupuestos antes señalados.
26. Resulta pertinente acotar que la autoridad no está afirmando que los mecanismos de seguridad que podría implementar el proveedor para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial deben estar expresa y detalladamente descritos en el contrato, sino que, mínimamente, conforme a lo dispuesto en la normativa, dicho contrato debe contener disposiciones generales que precisen las condiciones bajo las cuales se autorizará el cargo de una operación, pues ello denota también la autorización del usuario y el conocimiento de cómo debe usar el producto financiero contratado con la entidad bancaria o financiera.
27. Cabe precisar que, las condiciones establecidas en los artículos 9 y 14 del Reglamento de Tarjetas, resultan exigibles a las empresas del sector financiero a partir del 1 de enero de 2025, en aplicación de lo establecido en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024 que otorgó un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024.
28. Asimismo, la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y estableció la obligación de las empresas del sistema financiero de implementar determinadas medidas de seguridad para los diferentes tipos de operaciones que pueden ser efectuadas en el mercado. Así, precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares

técnicos de EMVCo⁵. A efectos de graficar con claridad las referidas medidas de seguridad de seguridad, se ha elaborado el siguiente cuadro ilustrativo:

Cuadro 1: Medidas de Seguridad

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ⁶	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

29. Asimismo, en atención a las modificaciones mencionadas, el referido artículo 16° del Reglamento de Tarjetas estableció que en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.**

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

⁶ De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.

función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.

30. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024, la SBS otorgó a las empresas del sistema financiero un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2025 para implementar las medidas de seguridad antes descritas, a excepción de las que corresponden ser aplicadas para las operaciones con tarjeta presente, en cuyo caso las referidas medidas de seguridad resultan exigibles desde el 29 de junio de 2024. Asimismo, debe precisarse que mediante Resolución SBS 2220-2025, la SBS dispuso ampliar el plazo de adecuación hasta el 1 de abril de 2026, sobre el supuesto señalado en el literal b.2.) del artículo inicialmente mencionado⁷.
31. Por tanto, a manera de conclusión, para demostrar que las operaciones fueron correctamente realizadas, las empresas deberán acreditar que se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 9 y 14 del Reglamento de Tarjetas, los cuales se encuentran detallados en el numeral 39 de la presente resolución.
32. En consecuencia, cuando el cuestionamiento verse sobre operaciones no reconocidas, la responsabilidad del proveedor será determinada, en función de las consideraciones normativas antes desarrolladas.
33. Así, considerando que la operación cuestionada se realizó el 29 de noviembre de 2025 mediante cajero automático, es decir, con tarjeta de débito presente, corresponde analizar el caso considerando lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 824-****912

⁷

RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

- a) Operación con tarjeta de débito presente: desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
- b) Operación con tarjeta de crédito presente:
 - b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
 - b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
- c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- d) **Operación con billeteras móviles de terceros basados en tokenización de tarjetas:** desde el 01 de julio del 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- e) **Operación con tarjeta de crédito adicional en la modalidad de tarjeta no presente:** a partir del 01 de diciembre de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a lo señalado en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- f) **Responsabilidad por pérdidas en operaciones no reconocidas:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa es responsable de las pérdidas en operaciones no reconocidas, salvo que acredite la responsabilidad del usuario, conforme a lo establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 23 del Reglamento, con excepción de la operación prevista en el literal a) del presente artículo, en cuyo

34. El OPS declaró infundada la denuncia presentada contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el débito indebido de una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 824-****912 del denunciante.
35. Por su parte, la señora Ávila interpuso su recurso de apelación exponiendo los argumentos detallados en el numeral 3 de la presente resolución.
- *Sobre los términos pactados en el Contrato para la autorización y cargo de la operación no reconocida*
36. En atención a lo precisado por el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas, mediante Resolución N° 2 del 10 de abril de 2026 se requirió al Banco que cumpla con presentar una copia completa y legible de los documentos contractuales, debidamente suscritos, que vinculen a la denunciante con la operación no reconocida; o, en su defecto, las condiciones generales que fueron aplicables y que estuvieron vigentes al momento de su contratación.
37. De igual modo, en el mismo acto, se requirió al Banco que informe la fecha exacta de contratación del producto materia de denuncia, así como si respecto de este el cliente efectuó alguna renovación posterior a su contratación, lo cual permitiría a este Colegiado verificar las Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones Pasivas y Prestación de Servicios Bancarios; sin embargo, a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
38. Por tanto, esta Comisión estima que no se ha cumplido con el requisito de que en el contrato se establezcan las condiciones generales de contratación para la autorización de una operación por parte del usuario.
- *Aplicación al caso concreto*
39. Sobre el particular, la Comisión advierte que no resulta un hecho controvertido que el Banco debitó una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 824-****912 de titularidad de la denunciante el 29 de noviembre de 2025, pues ambas partes han coincidido en ello. Por tanto, corresponde verificar si el proveedor denunciado autorizó la referida transacción de manera válida.
40. Sobre el particular, es preciso señalar que, como se mencionó en párrafos precedentes, se debe verificar los dos factores (i) chip de la tarjeta o su representación digital y (ii) clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.
41. Para acreditar la validez de la operación cuestionada, el Banco el journal y explicó las glosas de dicho reporte. Así precisó que la glosa “CARD INSERTED: 51184205XXXX977497B48146” significaría el ingreso de la tarjeta el 29 de noviembre de 2025 en el cajero automático. De ello se verifica el número de la tarjeta N° 5118-****-****-9774, el cual estaría vinculado a la cuenta de ahorros N° 824-****912, y que se habría insertado el plástico el 29 de noviembre de 2025 a las 09:42 horas.



42. Por otro lado, la glosa "PIN VERIFICATION" significaría el ingreso de la clave secreta para autorizar la realización de la operación a través del cajero automático. Por último, se verificaría que el monto dispensado fue de S/ 1 500,00.
43. Asimismo, presentó el reporte "Detalle Operación Financiera" de donde se verificar la numeración de la tarjeta N° 5118-****-****-9774 y que se habría hecho la lectura del chip para realizar un retiro por el monto de S/ 1 500,00 el cual habría sido debitado en la cuenta N° 824-****912.
44. Por lo expuesto, se advierte que la entidad bancaria habría acreditado haber utilizado los dos (2) factores de autenticación reforzada, en la medida que se aprecia, del reporte presentado que la operación fue realizada mediante: (i) lectura de chip; y, (ii) el ingreso de la clave secreta (PIN).
45. Por tanto, si bien quedó acreditado el cumplimiento del uso del chip y el PIN establecido en el numeral 7.1. del artículo 16° del Reglamento de Tarjeta, no se cumplió lo exigido en el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas respecto a la sujeción al contrato suscrito entre las partes, en tanto la entidad bancaria no presentó el contrato correspondiente.
46. Adicionalmente, la señora Ávila sostuvo que la operación cuestionada no correspondía a su comportamiento habitual de consumo; por lo que, dicho extremo será evaluado.

Sobre el comportamiento habitual de consumo de la denunciante

47. Al respecto, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumo que se realice con las tarjetas de crédito y débito que administran.
48. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
49. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
50. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
51. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.



52. En ese sentido, para que se genere una alerta es necesario que primero se realice, como mínimo una operación, ya que el sistema no podría alertar si no se ha concretado ninguna transacción. Además de ello, la operación debe contener características que, en conjunto, permitan presumir a la entidad bancaria que se trata de una operación sospechosa.
53. Siendo ello, si bien la denunciante señaló que el Banco debió reportar o alertar respecto de la operación cuestionada, lo cierto es que, en la medida que se realizó una sola operación, no correspondía que el proveedor emita alerta alguna.
54. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
55. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades bancarias, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
56. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de las disposiciones contenidas en el Oficio N° 4446-2020-SBS, correspondería que se analice el comportamiento habitual de consumo de la señora Ávila, considerando la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a los productos financieros contratados con la entidad bancaria, cuyos medios probatorios obren en el expediente.
57. No obstante, en el presente caso, en tanto se efectuó una (1) sola operación, no era posible para el sistema de monitoreo del Banco efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas mencionados, no siendo posible que estos emitan una alerta si es que no se ha realizado alguna transacción con características inusuales.
58. Dicho esto, si bien –conforme lo señaló la apelante– el consumo cuestionado se realizó por un importe elevado, este constituía el primero con la característica indicada, por lo que resultaba razonable que los sistemas de monitoreo del Banco permitiesen su realización, en tanto el bloqueo no podía efectuarse antes de que se realice la operación no reconocida.
59. En ese sentido, no correspondía emitir alguna alerta por la realización de la operación no reconocida, en tanto que al ser solo una, era razonable que el Banco permitiera su realización.
60. Así, aun cuando el denunciante hubiese señalado que el Banco no debió haber permitido la realización de dicha operación, lo cierto es que el sistema de monitoreo actúa de manera preventiva y deben realizarse operaciones que sean analizadas para así poder emitir las alertas respectivas y accionar los bloqueos correspondientes.



61. Por todo lo expuesto en los numerales anteriores, la Comisión considera que, del análisis efectuado referido a la operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros N° 824-****912 del denunciante, puede concluirse lo siguiente:
- (i) No se ha acreditado la correcta autorización de la operación cuestionada de conformidad con el Reglamento de Tarjetas.
 - (ii) No correspondía al Banco activar sus sistemas de monitoreo respecto de la operación cuestionada, dado que se trató de una única transacción

Sobre los argumentos adicionales

62. Respecto al argumento de la señora Ávila referido a que la presentación de la wincha auditora no permitiría acreditar la identidad de la persona que realizó el retiro, corresponde señalar que la autenticación reforzada prevista en el Reglamento de Tarjetas establece que, para la correcta autorización de una operación con tarjeta de débito presente, debe verificarse el uso del chip y del PIN, así como el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14° del referido Reglamento respecto de la existencia del contrato. En ese sentido, si la entidad bancaria acredita el cumplimiento de dichos requisitos, ello resulta suficiente para demostrar la correcta autorización de la operación.
63. Sobre el argumento según el cual se habría omitido valorar la notificación mediante la cual se informó que se intentó realizar una operación que excedía el límite de retiro en efectivo, corresponde señalar que dicho extremo no forma parte de la imputación materia del presente procedimiento. Sin perjuicio de ello, la sola notificación de un intento de ampliación del límite de retiro no constituye un medio probatorio suficiente para acreditar que la operación cuestionada fue realizada por terceros.
64. En cuanto a lo señalado por la denunciante respecto a que los medios probatorios presentados por el Banco consignan la tarjeta N° 5118-****-****-9774 mientras que ella sería titular de una tarjeta distinta lo que, a su criterio, desvirtuaría la documentación presentada por la entidad, corresponde precisar que fue la propia denunciante quien, en su escrito de denuncia, identificó como materia de cuestionamiento una operación no reconocida cargada a la tarjeta N° 5118-****-****-9774. Por tanto, no resulta atendible el argumento formulado en esta instancia.
65. Asimismo, respecto a que no se habría valorado la Hoja de Reclamación presentada el 29 de noviembre de 2025, mediante la cual habría dejado constancia de que mantenía en su poder la tarjeta de débito pocos minutos después de la operación cuestionada, sosteniendo que ello demostraría la imposibilidad material de que hubiera realizado el retiro debido a la distancia entre el cajero automático y la agencia bancaria, corresponde señalar que la señora Ávila no ha acreditado que dicho reclamo haya sido presentado de manera presencial, toda vez que este pudo haber sido interpuesto mediante el canal telefónico. En consecuencia, dicho documento no resulta suficiente para acreditar su ubicación física al momento de los hechos.
66. Respecto al alegato de vulneración del debido procedimiento, sustentado en que habría contado con un plazo insuficiente para presentar sus descargos luego del desistimiento del allanamiento formulado por el Banco, corresponde precisar que dicho escrito fue notificado el 4 de marzo de 2026, mientras que la Resolución Final fue emitida el 11 de

marzo de 2026. En consecuencia, la denunciante contó con un plazo razonable para presentar los escritos que estimara pertinentes. Asimismo, debe tenerse en consideración que el presente es un procedimiento sumarísimo, cuyo plazo máximo de resolución vencía precisamente el 11 de marzo de 2026, por lo que también se consideró el plazo legal para su tramitación.

67. Sobre desistimiento del allanamiento formulado por el Banco, corresponde señalar que las partes pueden presentar los escritos que estimen pertinentes mientras no se haya emitido el pronunciamiento final. En el presente caso, el denunciado presentó dicho escrito oportunamente, por lo que correspondía que este fuera valorado al momento de emitir la Resolución Final.
68. Respecto a los documentos presentados por la denunciante, tales como su recibo por honorarios y aquellos destinados a acreditar que mantenía un adecuado comportamiento financiero, corresponde señalar que dichos elementos no inciden en el análisis de la controversia. Del mismo modo, en cuanto a las explicaciones brindadas sobre su comportamiento habitual respecto del uso de la tarjeta, corresponde precisar que, al tratarse de una única operación, el Banco se encontraba facultado para procesarla sin que ello implicara, por sí mismo, una actuación irregular.
69. Ahora bien, el hecho de que la denunciante afirme que el plástico de la tarjeta permanecía en su poder no resulta suficiente para acreditar de manera fehaciente que este se encontraba bajo su custodia al momento en que se realizó la operación cuestionada.
70. Respecto al argumento referido a que el Banco no le habría permitido acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad, así como a la supuesta existencia de publicidad engañosa por parte de la entidad bancaria, corresponde señalar que dichos extremos no forman parte de la imputación materia del presente procedimiento. En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento sobre tales aspectos.
71. Finalmente, respecto al argumento de que el OPS no habría consignado adecuadamente los alegatos expuestos por la señora Ávila, corresponde señalar que, de no encontrarse conforme con los términos de la imputación, pudo cuestionarlos en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, considerando que la imputación ya fue debidamente notificada al Banco, corresponde que esta Comisión, en su calidad de órgano revisor de segunda instancia, se pronuncie únicamente sobre los hechos que fueron materia del procedimiento.

Conclusión

72. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que corresponde revocar la Resolución Final N° 0582-2026/PS2 en el extremo que declaró infundada la denuncia presentada por la señora Ávila contra el Banco, por infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por debitar indebidamente una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros NN° 824-****912 del denunciante, en tanto no quedó acreditada su correcta autorización.

Sobre las medidas correctivas

73. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias⁸.
74. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior⁹. Las medidas correctivas complementarias tienen el

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial

objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro¹⁰.

75. En el presente caso, la Comisión revocó el pronunciamiento emitido por el OPS, declarando fundada la denuncia interpuesta contra el Banco, en la medida que ha quedado acreditado que el denunciado debió de forma indebida una (1) operación no reconocida en la cuenta de ahorros N° 824- ****912 del denunciante.
76. La señora Ávila solicitó, como medida correctiva, la devolución de la operación no reconocida así como los gastos ocasionados por la negligencia del Banco.
77. En ese sentido, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta de ahorros N° 824- ****912 de la denunciante el importe de S/ 1 500,00 que corresponde a la operación no reconocida, así como, los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de cada operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta.
78. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código¹¹.

aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**
Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

¹¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el

79. En este punto, cabe indicar que el artículo 40 de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva¹².
80. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.
81. Ahora, sobre los gastos ocasionados por la conducta del Banco, se debe considerar que, acorde a lo dispuesto por el artículo 100° del Código¹³, el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo, de conformidad con el Código Civil en vía jurisdiccional correspondiente, esto es, la vía civil. Por consiguiente, cualquier solicitud efectuada con la finalidad de que se reconozcan a favor del consumidor importes indemnizatorios, deberá ser realizado ante el órgano jurisdiccional competente, debiendo ser considerada improcedente en vía administrativa.

Sobre la graduación de la sanción

límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

- ¹² **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

- ¹³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 100. - Responsabilidad civil

El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas complementarias de protección al consumidor

82. Al respecto, en la Resolución Final N° 2972-2024/CC1-APELACIÓN del 18 de diciembre de 2024, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)¹⁴

— Aplicación al caso en concreto

83. En el presente caso, el procedimiento administrativo formulado contra el Banco, por presunta infracción al Código, inició el 22 de diciembre de 2025; por lo que, corresponde aplicar la nueva graduación, metodología y factores para la determinación de las multas establecido por el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
84. Dicho esto, se verifica que la Comisión ha revocado el pronunciamiento del OPS, declarando fundada la presente denuncia contra el Banco por lo que, corresponde realizar una graduación de la sanción respectiva.
85. Asimismo, para, para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
86. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en haber debitado indebidamente una (1) operación por la suma total de S/ 1 500,00. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que la infracción denunciada se encuadra en *“Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a (01) UIT si son analizadas por los OPS”* cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Bajo.
87. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de la página web de la Superintendencia de Mercados y Valores (SMV) se verificó que esta facturó, en el 2025, un importe superior a 2 300 UIT¹⁵, en aplicación del rango establecido; por lo que, corresponde asignarle el valor de gran empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a tres con cuarenta y nueve (3,49) UIT.
88. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la infracción por débito indebido de un (1) operación no reconocida se configura el mismo día de la realización de esta. Así, este Colegiado estima que su duración fue menor a cuatro (4) meses; por lo que,

¹⁴

Véase los fundamentos 70 al 84.

Revisado el 31 de enero de 2026, en:

https://www.smv.gob.pe/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=00E99F518A79EA30830AF5D359AB895D5848BCCF36D26D9EBC7E076338B69C3AF9969C710B4740FE8F73A1D47734F4E0DB46988430703A0882DDED753DAFD0DEFD1E1878607A8AD8531B0B43251679D5C34170EFA395FAF54A1D70D26F3.

corresponde aplicar un factor de duración de uno (1). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de tres con cuarenta y nueve (3,49) UIT.

89. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que la Comisión no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ($F = 1$ o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
90. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, este Colegiado estima que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de tres con cuarenta y nueve (3,49) UIT por infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

91. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807¹⁶, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el Indecopi.
92. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento a favor de la denunciante.
93. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución¹⁷.
94. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante el OPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código¹⁸.

¹⁶ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

¹⁷ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias

95. Es pertinente informar que si el denunciante comunica al OPS el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presentó ante dicho órgano resolutorio los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa resolverá con la documentación que obra en el expediente e impondrá la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas¹⁹.
96. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento; para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutorio de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) del Indecopi

97. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado²⁰.
98. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.

(UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.
(Subrayado agregado)

- ¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.

41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto. 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.

41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

- ²⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



99. En la medida que a través del presente pronunciamiento se revocó lo resuelto por el OPS, y se declaró fundada la denuncia contra el Banco, así como se le ha impuesto una sanción, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa

RESUELVE

PRIMERO: revocar la Resolución Final N° 0582-2026/PS2 del 11 de marzo de 2026, emitida por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Betsy Pamela Ávila Hinostroza contra Scotiabank Perú S.A.A. y, reformándola, declararla fundada por infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que se ha verificado que la entidad bancaria debitó indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 824-****912 de la denunciante, al no haber acreditado su correcta autorización.

SEGUNDO: ordenar a Scotiabank Perú S.A.A., en calidad de medida correctiva, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con devolver en la cuenta de ahorros N° 824-****912 de la denunciante el importe de S/ 1 500,00 que corresponde a la operación no reconocida, así como, los intereses dejados de percibir, desde la fecha del débito de cada operación hasta el cumplimiento de la medida correctiva, de acuerdo con la tasa de rendimiento aplicable a la referida cuenta.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, Scotiabank Perú S.A.A. deberá presentar ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2, los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001- 2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

TERCERO: sancionar a Scotiabank Perú S.A.A. con una multa de tres con cuarenta y nueve (3,49) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción a los artículos 1° literal c), 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor al haber debitado indebidamente una (1) operación en la cuenta de ahorros N° 824-****912 de la denunciante.

CUARTO: Requerir a Scotiabank Perú S.A.A. el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 194 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS²¹, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley.

²¹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:



QUINTO: ordenar a Scotiabank Perú S.A.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar al denunciante las costas del presente procedimiento; sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa, por ser accesorio al pronunciamiento sustantivo; para lo cual en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el proveedor deberá presentar ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de que se le imponga una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor

SEXTO: disponer la inscripción Scotiabank Perú S.A.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉTIMO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día siguiente de su notificación y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308—, agota la vía administrativa²². Asimismo, esta resolución puede ser cuestionada vía proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, dentro del plazo de tres (3) meses posteriores a su notificación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 18 del Texto Único Ordenado la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo²³, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

22 LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 125.- Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor

(...)

La resolución que emita la correspondiente Comisión agota la vía administrativa y puede ser cuestionada mediante el proceso contencioso administrativo.

23 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27584, LEY QUE REGULA EL PROCESO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, publicada el 4 de mayo de 2019

Artículo 18.- Plazos

La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:

- (i) Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4 de esta Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra primero.

(...)